



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il 13/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

PASI FABRIZIO, Presidente
BALDI CRISTIANO, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice

in data 13/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 433/2023 depositato il 10/07/2023

proposto da

Soris Rappresentata E Difesa Dall'Avvocato Difensore 1 - 09000640012

Difeso da

Difensore 1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - 01788310769

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Regione Piemonte - 80087670016

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1011/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 5 e pubblicata il 16/12/2022

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. P221060000005 ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Espone le proprie difese e ribadisce le conclusioni depositate in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. P221060000005, notificata dalla SORIS S.p.a. in data 03.01.2022, in qualità di concessionario della riscossione per conto della REGIONE PIEMONTE, per la riscossione di quanto dovuto a titolo di addizionale regionale sul gas metano per le annualità 2015-2016, oltre oneri accessori e così per un totale di € 155.852,63.

La sentenza di primo grado, invero in modo piuttosto confuso nella sua esposizione, accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell'atto, prescrizione e/o decadenza, mancato computo di pagamenti nelle more intervenuti, illegittimo calcolo della sanzione (riqualificando, alla stregua di sanzione, gli interessi di mora).

Appella la Soris richiamando, in ordine alla motivazione dell'atto, il RD 639/10, nonché, ricordato che nella fattispecie in esame l'atto impugnato assume valore formale di precetto, i precedenti avvisi di pagamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.

In ordine alla decadenza/prescrizione, richiama la disciplina sul termine di prescrizione quinquennale nonché l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 contenente le disposizioni relative all'emergenza Covid.

Resiste la Resistente_1 S.r.l., insistendo sul difetto di motivazione dell'atto in quanto atto amministrativo e sull'eccezione di prescrizione, contestando la notifica via pec dell'avviso di accertamento richiamato.

All'udienza del 13 marzo 2025 le parti discutevano la causa richiamando le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi; all'esito, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non può essere accolto.

Occorre considerare, infatti, che la contribuente, fin dal ricorso introduttivo, ha contestato l'asserita notifica a mezzo pec del 22.11.2016 e che la Soris, né in primo grado né nel presente grado di appello ha prodotto prova di tale notifica.

A riguardo, infatti, fin dalla comparsa di costituzione la Soris si è limitata ad affermare che "per quanto non di rispettiva competenza, non può che prender atto della trasmissione dei dati della posizione creditoria da parte dell'Ente titolare del credito che danno per perfezionata la notifica del prodromico avviso di accertamento".

In sostanza, per una banale mancanza di coordinamento o rimpallo di responsabilità e competenze, Soris e Regione Piemonte non hanno prodotto copia della ricevuta di accettazione e consegna della PEC

dell'avviso di accertamento (Regione Piemonte, pur destinataria dell'atto di appello, non si è costituita).

Sarebbe stato sufficiente produrre tale documento per ricavare la definitività dell'avviso di accertamento richiamato nell'intimazione impugnata, certamente adeguatamente motivato per consentire la piena comprensione delle ragioni della pretesa fiscale, e superare l'eccezione di prescrizione (chiaramente non maturata alla luce della sospensione ex art. 68 d.l. n. 18/2020).

Di contro, la gravissima lacuna processuale determina l'inevitabile rigetto dell'appello, non essendovi prova alcuna dell'interruzione della prescrizione (che, alla luce dell'articolo 7 del decreto-legge n. 46/1976, cui rimanda attraverso plurimi passaggi il l'articolo 14 del d.lgs. n. 398/1990, è quinquennale).

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Il gravissimo danno finanziario subito dalla Regione, maturato per la negligente gestione endo ed esoprocessuale della vicenda, impone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti per il Piemonte per le competenti valutazioni.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Condanna Soris al pagamento delle spese legali in favore della resistente, spese liquidate in euro 4.000,00 oltre iva, cpa e spese generali (15%).

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti per il Piemonte.

Il Relatore

Il Presidente

Cristiano BALDI

Fabrizio PASI